

한국승강기안전공단 상임감사

주의 및 통보

제 목 특허권 권리의 승계보고 및 통지 미흡

소 관 부 서 ▷실

조 치 부 서 ▷실

내 용

1. 업무 개요

공단 직원이 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 공단의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 직원의 직무에 속하는 경우 해당 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 공단이 승계하며 그 특허권은 공단이 소유한다. 직원이 직무와 관련된 발명을 완성한 때에는 지체없이 공단에 신고해야 하며 직무발명위원회의 심의를 거쳐 공단에 승계여부를 정한다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「직무발명규칙」 제6조를 보면 직무발명의 권리승계 결정을 한 때에는 이사장에게 보고하여야 하며 심의결과는 발명자에게 통보하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사대상기간 동안 ▷실은 총 18건의 특허출원 업무를 실시하였으며 이 중 이사장 보고와 발명자에게 통보절차가 누락된 사실을 아래 표와 같이 확인하였다.

[표] 특허권 권리승계 보고 및 통보절차 누락내역

연번	발명의명칭	발명자	특허출원일
1	엘리베이터의 작동을 제어하는 장치 및 방법	A, B (▷실)	'22. 10. 13.
2	엘리베이터 승강장 도어 설치구조	A, B (▷실)	'23. 6. 30.
3	승강기용 가이드레일 진직도 검사장치	A, B (▷실)	'23. 8. 3.
4	에스컬레이터 핸드레일의 장력조절장치	A, B (▷실)	'23. 9. 4.
5	ARD일체형 승강기 제어반	A, B (▷실)	'23. 9. 13.
6	엘리베이터 권상기의 단자연결 구조	A, B (▷실)	'23. 9. 13.
7	승강기 도어 안전사고 방지장치	C 외 9명 (□지사)	'23. 10. 19.
8	에스컬레이터용 끼임 안전사고 방지장치	D 외 7명 (☆지사)	'23. 10. 19.
9	핸드레일 정지력 측정장치	E 외 8명 (♡지사)	'23. 10. 19.
10	승강기용 반려동물 리드줄 안전사고 방지장치	F 외 6명 (♂지사)	'24. 1. 17.
11	충돌방지 기능이 구비된 승강기 작업용 안전모	G 외 5명 (●지사)	'24. 1. 17.
12	탑승공간을 센싱하는 승강시스템(PCT)	H (▷실)	'24. 3. 31.
13	엘리베이터 안전시스템을 위한 방법 및 컴퓨터 판독가능 매체(PCT)	H (▷실)	'24. 3. 31.
14	엘리베이터 내 긴급상황 감지 및 구조요청 시스템	I, H (▷실)	'24. 5. 21.
15	결빙 고장 방지를 위한 엘리베이터 문틀 구조	I, H (▷실)	'24. 5. 21.

관계부서 의견 ▷실은 규정에서 정한 절차를 인지하지 못하여 특허권 권리의 승계보고 및 통지 업무를 누락하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ▷실장은

- ① 특허권 권리의 승계보고 및 통지가 누락되지 않도록 주의하시기 바라며, [주의(부서)]
- ② 유사사례가 재발하지 않도록 직원 대상으로 특허권 관리에 대한 교육을 실시

하시기 바랍니다. (통보)